

[9-1] [부서경고] 사항

1. 제 목 : 「수의계약 업무지침」 운영 부적정
2. 조치부서 : 〰〰〰〰〰〰
3. 관련부서 :
4. 내 용 :

「국가계약법시행령」 제43조에 따르면 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등이 필요한 경우에는, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결 기준」에 따른 제안서를 평가하여 기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하여야 한다.

한편, 「국가계약법 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에서는 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없도록 규정함에 따라, 유찰에 의한 수의계약의 경우에도 동일하게 제안서평가 위원회의 심의를 거쳐야한다¹⁾.

그런데도 @@단은 '10. 7. 「수의계약 업무지침」을 제정하면서, 위와 같은 제안서 평가사항에 대하여 '제안서 평가기준 등을 충족하는 자로 제한할 수 있는' 임의 규정으로 해석하였으며, '16. 11. 9.에는 동 지침을 개정하면서 아래와 같이 '제안서 평가를 생략할 수 있음'으로 변경하는 등 업무지침을 관련법령과 다르게 운영하고 있다.

1) **처 정부유권해석('재공고입찰 후 수의계약 시 변경할 수 없는 기타 조건의 범위'. 16-0159(2016. 6. 1)) 및 ####부 유권해석('협상에 의한 계약 재공고 유찰로 인한 수의계약 시 제안서평가위원회 심의 의무 여부'. 계약제도과-30(2015. 1. 7)) 참조

[표 1] 업무지침 개정현황

종 전 ('10. 7.)	개 정 ('16. 11.)
5.2. 재공고입찰 5.2.2. 견적서의 제출 (2) 견적서 제출자격은 일반경쟁입찰을 실시하는 경우의 입찰참가자격으로 정하되, <u>적격심사기준, 규격검토조건, 제안서평가기준, 실적보유기준 기타 과업수행능력기준을 충족하는 자로 제한할 수 있으며</u> , 1차 또는 재공고입찰에 참가하였던 자로 한정하지 아니한다. <u><신설></u>	5.2. 재공고입찰 5.2.2. 견적서의 제출 (2) (현행과 같음) - 당초 공고에서 제안서평가 등이 포함된 경우 제안서평가 등 심사결과가 소정의 점수 이상이어야 한다는 조건을 추가하여 제출자격 제한 가능 ※ <u>수의계약 대상 과업의 특성에 따라 발주부서의 장은 제안서평가 등을 생략할 수 있음</u>

자료 : 개정 신·구조문 대조표 인용

이에 따라 금번 「토지주택연구원 특정감사」의 감사대상 기간('15. 5.~'18. 4.) 중 시행한 위탁연구용역의 발주현황을 확인 한 결과, 협상에 의한 계약 발주 총 53건 중 과도한 제안서 평가기준 등으로 22건(42%)이 유찰된 후 20건은 제안서 평가를 시행하지 않았고, 1건은 점수 미달된 부적격자가 재공고 시 단독 응찰하여 수의 계약을 체결하였다(별표 참조).

□ 제안서의 과도한 과업수행 능력(계량지표) 요구 사례 (제안요청서 발체 재구성)

- ① 책임연구원의 자격
 - 「(계약예규)예정가격 작성기준」 등에 따라 책임연구원은 대학부교수 수준으로 대학졸업 후 연구와 교육경력 합산기간이 7년 이상인 자로 규정되어 있는데도, 박사학위 취득 후, 또는 기술사로 8~10년의 과도한 경력을 요구
- ② 유사용역 실적
 - 책임연구원의 유사용역 실적 뿐 아니라, 기관 및 참여연구원의 용역실적 중복 요구
 - 공공기관의 용역실적만을 인정
- ③ 기타
 - 관련분야의 특허보유 건수/ 미국 특정회사의 교육이수 여부/ SCI,SCIE급의 논문게재 건수

이러한 업무처리는 유찰 시 수의계약에 관한 법제처의 유권해석(16-0159('16. 6. 1)) 내용 중 '최초 입찰 시 과도한 조건을 제시하고 재공고 등의 절차를 거쳐 수의계약을 추진할 수 있게 되는 등 편법적인 국가계약제도 운영'에 해당되는 대표적인 사례라 할 수 있다.

이와 같이 @@단의 관련법령 및 이에 기초한 유권해석과 상이한 업무지침 운영으로 말미암아, 과도한 사업수행능력 요구를 통한 특정업체와의 수의계약 체결가능성을 사전에 차단하지 못하는 결과를 초래하였고, 부적격업체와 계약을 체결하는 부당한 업무처리 사례가 발생하였다.

이에 대하여 @@단은 업무지침 제정 시에 ##청 훈령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 ##청 해석기준」을 참조하였으며, ‘적격심사기준이 변경할 수 없는 기타조건에 해당되지 않는다’는 1997년 %%%부의 해석 등을 근거로 제도를 운영하여 왔다고 주장하고 있다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 조달청 해석기준」 발췌

제27조(재공고입찰과 수의계약)

27-1 재공고 입찰 후 수의계약을 체결하는 경우의 수의계약 대상자는 1차 또는 2차입찰에 참가하였던 자로 한정하지 아니한다.

27-2 경쟁입찰로서 낙찰자 결정방법이 적격심사, 2단계경쟁입찰, 협상에 의한 계약방법 등인 경우에 재공고입찰 결과 유찰된 경우에는 불가피한 경우를 제외하고는 적격심사기준 또는 규격검토조건 및 제안서 평가기준 등을 통과한 자와 수의계약을 추진할 수 있다.

그러나 ##청 훈령의 의미는 유찰된 경우에는 수의계약 대상자를 입찰에 참가하였던 자로 한정하지 않으나, 당초 공고 시 제안서 평가기준 등을 통과한 자라면 (우선) 수의계약이 가능하다는 것으로 해석하는 것이 법령의 취지에 가까우며, 평가기준 등을 통과하지 못한 자도 허용하는 의미로 보는 것은 지나친 확대해석으로 볼 수 있다.

또한 ##청 훈령은 제1567호(2012. 8. 23)를 마지막으로 2015년 8월 25일자로 실효되었으며, %%%부의 2015년 해석과 &&처의 2016년 정부유권해석 등은 유찰에 의한 수의계약 시에도 제안서 평가의무가 있음을 명확하게 적시하고 있다.

이처럼 LH의 계약법령 관련 제도를 관리하고 운영하여야 할 @@단이 관련법령의 취지와 유권해석과는 다르게 업무지침을 운영함으로써 법 적용의 혼란을 초래한 행위는 그 책임이 무겁다고 할 수 있다.

다만, 「수의계약 업무지침」이 2010년 제정되었으며, 그 당시 참조한 \$\$청훈령이 실효되어 해석기준에 대한 명확한 의미 확인이 불가능하고, 현재까지 관련 업무지침 담당자가 수시로 변경되어 책임자를 특정할 수 없음에 따라 해당부서에 대한 엄중경고와 함께 업무지침 개정요구가 필요한 사항이다.

5. 조치할 사항

■■■■장은

「수의계약 업무지침」을 관련법령의 취지 및 유권해석과는 다르게 운영하여 법 적용의 혼란을 초래한 관련부서에 대하여 엄중 ‘경고’하시기 바랍니다(부서경고).

[별표 00] 연구용역 수의계약 체결현황

(금액 단위 : 천원)

연번	위탁연구 용역명	계약체결일	설계금액	최초응찰자	재공고응찰자	평가여부
1	%%%%%%%%지구 특성에 적합한 @@@@ 앵커 설계기준 정립 용역	‘15.05.13	110,023	최종계약자+1	최종계약자	미 시행
2	!! 경제개발구 추진전략 연구용역	‘15.08.26	90,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
3	&& ***물 현황조사 및 선형공간 기 본계획 실용화 제고 용역	‘15.11.16	150,225	최종계약자	최종계약자	미 시행
4	** ##구청사 부지 복합개발 수요조사 및 마케팅 전략 수립용역	‘15.11.26	63,458	없 음	최종계약자	미 시행
5	음식%%% 발효·소멸장치 추가 제작 및 설치·운영 용역	‘16.04.25	397,376	최종계약자	최종계약자	미 시행
6	#####정보체계 구축을 위한 *** 기본 설계 조사 용역	‘16.08.09	70,000	최종계약자+1	최종계약자+1	평가시행 (적격)
7	주택분야 **** 분석을 위한 \$\$\$타입 구축 용역	‘16.08.12	70,000	없 음	최종계약자	미 시행
8	PHC \$\$\$ &&&설계정수 획득을 위한 재하시험 용역	‘16.08.17	135,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
9	화장실 &&& 소음 **실험 및 현장 설 문조사	‘16.09.06	60,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
10	@@@@ 교실 내외부 소음전파 특성 현장실험 및 예측	‘16.10.11	90,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
11	2016년 OO 사업후보지 사업유효수요 추정 용역	‘16.10.18	80,000	없 음	최종계약자+1	미 시행
12	음식물 &&& ^^ 시스템의 국내 해외 시범구축 및 운영용역	‘16.11.07	100,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
13	@@@@ 일체형 ##구조물 설계 모델 개발 용역	‘17.04.07	117,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
14	\$\$\$ 도시공간 구현을 위한 토지이용계 획 구상	‘17.04.18	82,797	없 음	최종계약자	미 시행
15	**** 주거단지 음식### 발효·소멸장 치 통신네트워크 시스템 구축용역	‘17.05.11	180,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
16	#####사업에서 OO지원제도 개발 및 사업성 향상 방안 도출 연구	‘17.06.20	74,936	최종계약자	최종계약자	미 시행
17	OOO설계된 OO공동주택의 내진 성능평가용역	‘17.08.16	59,963	최종계약자	최종계약자+1	미 시행
18	OOO 없는 생활환경(OO) 심사기준 개 선 및 해설서 작성 용역	‘17.09.25	190,000	최종계약자+1	최종계약자	미 시행
19	OO OO 20BL OOOO 발효소멸시스템 의 제작 설치 운영용역	‘17.10.24	310,000	최종계약자+1	최종계약자+1	평가시행 (부적격)
20	시공된 OO의 성능평가를 위한 현장 검증시험 용역	‘17.11.14	160,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
21	OOOO포장의 품질 및 공용성 시험 용 역	‘18.02.14	84,400	최종계약자	최종계약자	미 시행
22	OOOO 저감 도시 디자인 가이드라인 수립 용역	‘18.03.27	57,000	최종계약자	최종계약자+1	미 시행

자료 : 연구지원처 제출자료 및 관련문서 발췌 재구성

[9-2] [시정] 사항

1. 제 목 : 「수의계약 업무지침」 운영 부적정
2. 조치부서 : @@단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「국가계약법시행령」 제43조에 따르면 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등이 필요한 경우에는, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결 기준」에 따른 제안서를 평가하여 기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하여야 한다.

한편, 「국가계약법 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에서는 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없도록 규정함에 따라, 유찰에 의한 수의계약의 경우에도 동일하게 제안서평가 위원회의 심의를 거쳐야한다²⁾.

그런데도 @@단은 '10. 7. 「수의계약 업무지침」을 제정하면서, 위와 같은 제안서 평가사항에 대하여 '제안서 평가기준 등을 충족하는 자로 제한할 수 있는' 임의 규정으로 해석하였으며, '16. 11. 9.에는 동 지침을 개정하면서 아래와 같이 '제안서 평가를 생략할 수 있음'으로 변경하는 등 업무지침을 관련법령과 다르게 운영하고

2) %%%처 정부유권해석('재공고입찰 후 수의계약 시 변경할 수 없는 기타 조건의 범위'. 16-0159(2016. 6. 1)) 및 #####부 유권해석('협상에 의한 계약 재공고 유찰로 인한 수의계약 시 제안서평가위원회 심의 의무 여부'. 계약제도과-30(2015. 1. 7)) 참조

있다.

[표 2] 업무지침 개정현황

종 전 ('10. 7.)	개 정 ('16. 11.)
5.2. 재공고입찰 5.2.2. 견적서의 제출 (2) 견적서 제출자격은 일반경쟁입찰을 실시하는 경우의 입찰참가자격으로 정하되, 적격심사기준, 규격검토조건, 제안서평가기준, 실적보유기준 기타 과업수행능력기준을 충족하는 자로 제한할 수 있으며, 1차 또는 재공고입찰에 참가하였던 자로 한정하지 아니한다. <u><신설></u>	5.2. 재공고입찰 5.2.2. 견적서의 제출 (2) (현행과 같음) - 당초 공고에서 제안서평가 등이 포함된 경우 제안서평가 등 심사결과가 소정의 점수 이상이어야 한다는 조건을 추가하여 제출자격 제한 가능 <u>※ 수의계약 대상 과업의 특성에 따라 발주부서의 장은 제안서평가 등을 생략할 수 있음</u>

자료 : 개정 신·구조문 대조표 인용

이에 따라 금번 「토지주택연구원 특정감사」의 감사대상 기간('15. 5.~'18. 4.) 중 시행한 위탁연구용역의 발주현황을 확인 한 결과, 협상에 의한 계약 발주 총 53건 중 과도한 제안서 평가기준 등으로 22건(42%)이 유찰된 후 20건은 제안서 평가를 시행하지 않았고, 1건은 점수 미달된 부적격자가 재공고 시 단독 응찰하여 수의 계약을 체결하였다(별표 참조).

□ 제안서의 과도한 과업수행 능력(계량지표) 요구 사례 (제안요청서 발체 재구성)

① 책임연구원의 자격

- 「(계약예규)예정가격 작성기준」 등에 따라 책임연구원은 대학부교수 수준으로 대학졸업 후 연구와 교육경력 합산기간이 7년 이상인 자로 규정되어 있는데도, 박사학위 취득 후, 또는 기술사로 8~10년의 과도한 경력을 요구

② 유사용역 실적

- 책임연구원의 유사용역 실적 뿐 아니라, 기관 및 참여연구원의 용역실적 중복 요구
- 공공기관의 용역실적만을 인정

③ 기타

- 관련분야의 특허보유 건수/ 미국 특정회사의 교육이수 여부/ SCI,SCIE급의 논문게재 건수

이러한 업무처리는 유찰 시 수의계약에 관한 법제처의 유권해석(16-0159('16. 6. 1)) 내용 중 '최초 입찰 시 과도한 조건을 제시하고 재공고 등의 절차를 거쳐

수의계약을 추진할 수 있게 되는 등 편법적인 국가계약제도 운영'에 해당되는 대표적인 사례라 할 수 있다.

이와 같이 계약단의 관련법령 및 이에 기초한 유권해석과 상이한 업무지침 운영으로 말미암아, 과도한 사업수행능력 요구를 통한 특정업체와의 수의계약 체결가능성을 사전에 차단하지 못하는 결과를 초래하였고, 부적격업체와 계약을 체결하는 부당한 업무처리 사례가 발생하였다.

이에 대하여 @@단은 업무지침 제정 시에 \$\$청 훈령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 조달청 해석기준」을 참조하였으며, ‘적격심사기준이 변경할 수 없는 기타조건에 해당되지 않는다’는 1997년 #####부의 해석 등을 근거로 제도를 운영하여 왔다고 주장하고 있다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 조달청 해석기준」 발췌

제27조(재공고입찰과 수의계약)

27-1 재공고 입찰 후 수의계약을 체결하는 경우의 수의계약 대상자는 1차 또는 2차입찰에 참가하였던 자로 한정하지 아니한다.

27-2 경쟁입찰로서 낙찰자 결정방법이 적격심사, 2단계경쟁입찰, 협상에 의한 계약방법 등인 경우에 재공고입찰 결과 유찰된 경우에는 불가피한 경우를 제외하고는 적격심사기준 또는 규격검토조건 및 제안서 평가기준 등을 통과한 자와 수의계약을 추진할 수 있다.

그러나 \$\$청 훈령의 의미는 유찰된 경우에는 수의계약 대상자를 입찰에 참가하였던 자로 한정하지 않으나, 당초 공고 시 제안서 평가기준 등을 통과한 자라면 (우선) 수의계약이 가능하다는 것으로 해석하는 것이 법령의 취지에 가까우며, 평가기준 등을 통과하지 못한 자도 허용하는 의미로 보는 것은 지나친 확대해석으로 볼 수 있다.

또한 \$\$청 훈령은 제1567호(2012. 8. 23)를 마지막으로 2015년 8월 25일자로 실효되었으며, #####부의 2015년 해석과 &&처의 2016년 정부유권해석 등은 유찰

에 의한 수의계약 시에도 제안서 평가의무가 있음을 명확하게 적시하고 있다.

이처럼 LH의 계약법령 관련 제도를 관리하고 운영하여야 할 @@단이 관련법령의 취지와 유권해석과는 다르게 업무지침을 운영함으로써 법 적용의 혼란을 초래한 행위는 그 책임이 무겁다고 할 수 있다.

다만, 「수의계약 업무지침」이 2010년 제정되었으며, 그 당시 참조한 %%청훈령이 실효되어 해석기준에 대한 명확한 의미 확인이 불가능하고, 현재까지 관련 업무지침 담당자가 수시로 변경되어 책임자를 특정할 수 없음에 따라 해당부서에 대한 엄중경고와 함께 업무지침 개정요구가 필요한 사항이다.

5. 조치할 사항

@@@장은

유찰에 따른 수의계약체결 기준과 관련하여 「수의계약 업무지침」을 관련법령에 부합하도록 개정하시기 바랍니다(시정).

[별표 00] 연구용역 수의계약 체결현황

(금액 단위 : 천원)

연번	위탁연구 용역명	계약체결일	설계금액	최초응찰자	재공고응찰자	평가여부
1	%%%%%%%%지구 특성에 적합한 @@@@ 앵커 설계기준 정립 용역	‘15.05.13	110,023	최종계약자+1	최종계약자	미 시행
2	!! 경제개발구 추진전략 연구용역	‘15.08.26	90,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
3	&& ***물 현황조사 및 선형공간 기 본계획 실용화 제고 용역	‘15.11.16	150,225	최종계약자	최종계약자	미 시행
4	** ##구청사 부지 복합개발 수요조사 및 마케팅 전략 수립용역	‘15.11.26	63,458	없 음	최종계약자	미 시행
5	음식%%%%%%%% 발효·소멸장치 추가 제작 및 설치·운영 용역	‘16.04.25	397,376	최종계약자	최종계약자	미 시행
6	#####정보체계 구축을 위한 *** 기본 설계 조사 용역	‘16.08.09	70,000	최종계약자+1	최종계약자+1	평가시행 (적격)
7	주택분야 ***** 분석을 위한 \$\$\$타입 구축 용역	‘16.08.12	70,000	없 음	최종계약자	미 시행
8	PHC \$\$\$ &&&설계정수 획득을 위한 재하시험 용역	‘16.08.17	135,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
9	화장실 &&&& 소음 **실험 및 현장 설 문조사	‘16.09.06	60,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
10	@@@@ 교실 내외부 소음전파 특성 현장실험 및 예측	‘16.10.11	90,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
11	2016년 OO 사업후보지 사업유�효수요 추정 용역	‘16.10.18	80,000	없 음	최종계약자+1	미 시행
12	음식물 &&& ^^ 시스템의 국내 해외 시범구축 및 운영용역	‘16.11.07	100,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
13	@@@ 일체형 ##구조물 설계 모델 개발 용역	‘17.04.07	117,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
14	\$\$\$ 도시공간 구현을 위한 토지이용계 획 구상	‘17.04.18	82,797	없 음	최종계약자	미 시행
15	***** 주거단지 음식### 발효·소멸장 치 통신네트워크 시스템 구축용역	‘17.05.11	180,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
16	#####사업에서 OO지원제도 개발 및 사업성 향상 방안 도출 연구	‘17.06.20	74,936	최종계약자	최종계약자	미 시행
17	OOO설계된 OO공동주택의 내진 성능평가용역	‘17.08.16	59,963	최종계약자	최종계약자+1	미 시행
18	OOO 없는 생활환경(OO) 심사기준 개 선 및 해설서 작성 용역	‘17.09.25	190,000	최종계약자+1	최종계약자	미 시행
19	OO OO 20BL OOOO 발효소멸시스템 의 제작 설치 운영용역	‘17.10.24	310,000	최종계약자+1	최종계약자+1	평가시행 (부적격)
20	시공된 OO의 성능평가를 위한 현장 검증시험 용역	‘17.11.14	160,000	최종계약자	최종계약자	미 시행
21	OOOO포장의 품질 및 공용성 시험 용 역	‘18.02.14	84,400	최종계약자	최종계약자	미 시행
22	OOOO 저감 도시 디자인 가이드라인 수립 용역	‘18.03.27	57,000	최종계약자	최종계약자+1	미 시행

자료 : 연구지원처 제출자료 및 관련문서 발췌 재구성

[9-3] [통보] 사항

1. 제 목 : 수의계약 체결시 제안서 평가 미시행
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

토지주택연구원에서는 추정가격 5천만 원 이상의 위탁연구용역을 협상에 의한 계약체결 방식으로 발주하고 있으며, 감사대상 3년간의 발주현황은 아래와 같이 총 53건, 101억 원에 이르고 있다.

[표 3] 5천만 원 이상의 위탁연구용역 발주현황

구 분	위탁연구용역 건	설계금액(백만 원)	비 고
2015년	구조벽체 및 연결보의 비선형이력모델 보정을 위한 실험용역 등 11건	1,936	
2016년	도심지 토사재해 실증단지 기본계획 수립 및 요소기술 적용성 검토 용역 등 15건	2,287	
2017년	현장맞춤형 토사재해 방어기술 개발 및 적용 용역 등 22건	5,298	
2018년	미세먼지 저감 도시 디자인 가이드라인 수립 용역 등 5건	583	
계	53건	10,104	

자료 : 연구지원처 제출자료 재구성

이러한 협상에 의한 계약체결 방식은 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 발주자에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 방식이며, 제안서 평가결과가 기술능력평가 점수 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하여야 한다.

한편 「국가계약법 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약) 규정에 따르면, 재

공고 입찰 후 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있으나, 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없도록 규정하고 있다.

따라서 유찰에 의한 수의계약의 경우에도 계약체결기준에 따라 정한 세부기준을 충족한 자와 계약이 가능한 것이며, 동 시행령 제43조에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서평가위원회의 심의를 거쳐, 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 경우에만 계약체결이 가능³⁾하다

그런데도 금번 「토지주택연구원 특정감사」의 감사대상 기간('15. 5.~'18. 4.) 중 시행한 위탁연구용역의 발주현황을 확인 한 결과, 협상에 의한 계약 발주 총 53건 중 과도한 제안서 평가기준 등으로 22건(42%)이 유찰된 후 20건은 제안서 평가를 시행하지 않았으며, 1건은 점수 미달된 부적격자가 재공고 시 단독 응찰하여 수의계약을 체결하였다(별표 참조).

□ 제안서의 과도한 과업수행 능력(계량지표) 요구 사례 (제안요청서 발체 재구성)

① 책임연구원의 자격

- 「(계약예규)예정가격 작성기준」 등에 따라 책임연구원은 대학부교수 수준으로 대학졸업 후 연구와 교육경력 합산기간이 7년 이상인 자로 규정되어 있는데도, 박사학위 취득 후, 또는 기술사로 8~10년의 과도한 경력을 요구

② 유사용역 실적

- 책임연구원의 유사용역 실적 뿐 아니라, 기관 및 참여연구원의 용역실적 중복 요구
- 공공기관의 용역실적만을 인정

③ 기타

- 관련분야의 특허보유 건수/ 미국 특정회사의 교육이수 여부/ SCI, SCIE급의 논문게재 건수

이러한 업무처리는 유찰 시 수의계약에 관한 %처의 유권해석(16-0159('16. 6. 1)) 내용 중 '최초 입찰 시 과도한 조건을 제시하고 재공고 등의 절차를 거쳐 수

3) %처 정부유권해석('재공고입찰 후 수의계약 시 변경할 수 없는 기타 조건의 범위'. 16-0159(2016. 6. 1)) 및 @@@@부 유권해석('협상에 의한 계약 재공고 유찰로 인한 수의계약 시 제안서평가위원회 심의 의무 여부'. 계약제도과-30(2015. 1. 7)) 참조

의계약을 추진할 수 있게 되는 등 편법적인 국가계약제도 운영'에 해당되는 대표적인 사례라 할 수 있다.

이에 대하여 연구지원처에서는 「국가계약법 시행령」에 명확한 규정이 없어 법적 의무사항은 아니며, 「수의계약 업무지침」 및 「연구용역(수의계약) 심사운영기준」에 따라 제안서 평가 없이 계약상대자를 결정하였다고 진술하고 있다.

그러나 유찰 후 수의계약 시에도 제안서 평가의 의무가 있다는 법제처의 유권 해석은 이와 달리 집행할 경우에 부적절한 집행으로 인한 징계나 감사원의 감사 등을 통한 책임문제가 제기될 수 있으므로 사실상의 구속력을 가지는 것⁴⁾이라 할 수 있다.

다만 전사적으로 적용되고 있는 「수의계약 업무지침」에서 ‘대상 과업의 특성에 따라 발주부서의 장은 제안서평가 등을 생략할 수 있음’으로 잘못 규정하고 있어 연구지원처에 그 책임을 묻기는 어렵고, 동일 사례에 대한 재발방지 요구가 필요한 사항이다.

또한 「연구용역(수의계약) 심사운영기준」은 수의계약을 체결하는 학술연구용역에 대하여 별도의 심사방법을 정하고 있는데, 유찰 후 수의계약은 지침의 적용대상에서 제외(Ⅰ.총칙 3. 심사대상 및 범위)시키고도, ‘4. 심사업무 운영’에서는 다시 적용케 하는 등 모순되게 운영되고 있다.

따라서 유찰 후 수의계약 시에도 제안서 평가가 누락되지 않도록 그 기준을 해당지침에 명확히 반영할 필요가 있다.

4) &&처 홈페이지 ‘법령해석 안내’ 참조

5. 조치할 사항

연구지원처장은

유찰에 따른 수의계약 체결 시에도 제안서 평가가 누락되지 않도록 계약관리에 철저를 기하시기 바라며, 「연구용역(수의계약) 심사운영기준」에도 그 기준을 명확히 반영하시기 바랍니다(통보).